

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4711/2539

นาย ชัยยะ ประภาทรงสิทธิ์ กับพวก	โจทก์
นาง สมพร ลิมศิริธง กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ผู้ครอบครองที่ดินจะอ้างการครอบครองปรปักษ์ในระหว่างระยะเวลาที่กำลังพิพาทเป็นคดีหาอยู่ได้ไม่เพราะการครอบครองทรัพย์สินในระหว่างคดีมิใช่การครอบครองโดยความสงบตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 จะนับเวลาในช่วงนี้มารวมกับเวลาก่อนนั้นเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์มิได้

โจทก์ทั้งเจ็ดฟ้องขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองขัดขวางการนำรังวัดและชี้แนวเขตที่ดินโฉนดเลขที่ 2598 ตำบลบางจากฝั่งใต้อำเภอภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

จำเลยทั้งสองให้การว่า ที่ดินบางส่วนโฉนดที่ดินเลขที่ 2598 เป็นของโจทก์ทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง ในวันนัดชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทข้อ (4) ว่าจำเลยทั้งสองมีสิทธิที่จะรื้อคัดค้านรังวัดของโจทก์หรือไม่ ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงให้งดสืบพยานโจทก์ จำเลยและพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งเจ็ด

โจทก์ ทั้ง เจ็ด อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ทั้ง เจ็ด ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานโจทก์ทั้งเจ็ดและจำเลยทั้งสองเฉพาะที่เกี่ยวกับประเด็นข้อ (4) ต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ทั้งเจ็ดและจำเลยทั้งสองเสร็จแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งเจ็ด

โจทก์ทั้งเจ็ดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ห้ามจำเลยทั้งสองขัดขวางการนำรังวัดและชี้แนวเขตที่ดินโฉนดเลขที่ 2598 ของโจทก์ทั้งเจ็ด

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า เมื่อนายเก้าถึงแก่กรรมแล้วโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 ที่ 7 และนางก้อยจิมทายาทของนายเก้าได้ฟ้องนายไพศาลให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 2598 แก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 ที่ 7 และนางก้อยจิม ซึ่งจำเลยที่ 2 ก็ได้เบิกความชัดเจนว่านายไพศาลถึงแก่กรรมเมื่อปี 2521 ดังนั้นขณะที่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 ที่ 7 และนางก้อยจิมฟ้องนายไพศาลนั้น อย่างช้าที่สุดก็ต้องไม่เกินปี 2521 นั้นเองในเมื่อนายไพศาลได้ครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 2598 มาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2514 อันเป็นวันทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับนายเก้า แต่เมื่อนับถึงวันที่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 ที่ 7 และนางก้อยจิมฟ้องนายไพศาล แล้วนายไพศาลยังคงครอบครองที่ดินไม่

ครบ 10 ปี และต่อมาเมื่อศาลฎีกาพิพากษาให้นายไพศาลโดยจำเลยที่ 1 ซึ่งเข้าเป็นคู่ความแทนที่นายไพศาลผู้มรณะโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 2598 ให้แก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 ที่ 7 และนางก้อยจิมตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2130 - 2131/2525 อันเป็นการโอนทั้งแปลง จำเลยทั้งสองจะอ้างการครอบครองปรปักษ์ในระหว่างระยะเวลาที่กำลังพิพาทเป็นคดีอยู่หาได้หรือไม่ เพราะการครอบครองทรัพย์ในระหว่างคดีมิใช่การครอบครองโดยสงบตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 จะนับเวลาในช่วงนี้มารวมกับเวลาก่อนนั้นเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์มิได้ กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 2598 จึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 ที่ 7 และนางก้อยจิมโดยผลของคำพิพากษาศาลฎีกาในวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์คือวันที่ 11 มกราคม 2526 ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.2 แม้จำเลยทั้งสองจะอ้างว่าคดีดังกล่าวเป็นการพิพาทในเรื่องข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่ข้อเท็จจริงที่ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ในคดีนั้นว่า ในการตกลงเลิกห้างหุ้นส่วนระหว่างนายแก้วกับนายไพศาล ได้ตกลงกันให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 2598 ตกเป็นของนายแก้ว โดยให้นายไพศาลโอนให้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นพยานหลักฐานอย่างหนึ่งในคดีนี้ได้ส่วนการที่จำเลยทั้งสองครอบครองที่ดินพิพาทหลังจากโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 ที่ 7 และนางก้อยจิมจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์มาจนถึงวันฟ้องคดีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการครอบครองแทนจนกว่าจะมีการแสดงเจตนาเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือไปยังโจทก์ทั้งหมด จำเลยทั้งสองจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวคำสั่งศาลชั้นต้นที่แสดงว่าจำเลยที่ 2 ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์จะนำมาใช้ยันโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 ที่ 7 และนางก้อยจิมซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้ เพราะบุคคลดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่าจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคสอง (2) ดังนั้น เมื่อจำเลยทั้งสองไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ และไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งเจ็ดชี้แนวเขตรุกกล้าเข้าไปในที่ดิน

ของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองจึงไม่มีสิทธิคัดค้านการรังวัดแบ่งแยกที่ดินของโจทก์
ทั้งเจ็ด

พิพากษายืน

(ปรีชา บุรณะไทย-สุทธิ นิชโรจน์-ณรงค์ ตันติเตมิต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>